

RESOLUCIÓN METROPOLITANA No-258-2024

POR MEDIO DE LA CUAL SE REESTRUCTURA DE OFICIO LAS CONDICIONES DE OPERACIÓN DE LA RUTA C7-4138 DEL TRANSPORTE PÚBLICO COLECTIVO DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA

EL DIRECTOR DEL ÁREA METROPOLITANA DE BARRANQUILLA, en ejercicio de sus facultades legales, y especialmente las contenidas en las Leyes 105 de 1993, 336 de 1996 y 1625 de 2013, el Decreto 1079 de 2015, y

CONSIDERANDO

Que la Constitución Política de Colombia, en su artículo 2, al señalar los fines esenciales del Estado se refiere a: servir a la comunidad, promover la prosperidad general y garantizar la efectividad de los principios, derechos y deberes consagrados en la Constitución, así mismo en su artículo 319 señala que las Áreas Metropolitanas tienen el deber de racionalizar la prestación de los servicios públicos a su cargo y el artículo 365 ibidem, establece que los servicios públicos son inherentes a la finalidad social del Estado, por lo que es su deber asegurar la prestación eficiente a todos los habitantes del territorio nacional.

Que corresponde al Estado la planeación, el control, la regulación y la vigilancia del transporte y de las actividades a él vinculadas, con ocasión al Principio rector del transporte denominado: *Intervención del Estado*, el cual fue consagrado por el legislador en la Ley 105 de 1993, artículo 2, literal b.

Que la Ley 105 de 1993, artículo 3, numeral 2, establece expresamente como un principio del transporte público el carácter regulado de este servicio, al disponer: *"La operación del transporte público en Colombia es un servicio público bajo la regulación del Estado, quien ejercerá el control y la vigilancia necesarios para su adecuada prestación en condiciones de calidad, oportunidad y seguridad (...)"*.

Que la intervención del estado, tanto en materia de planeación y regulación, como en lo relacionado al control y vigilancia de la actividad, resulta fundamental para garantizar un servicio de transporte público esencial, y la seguridad de los usuarios del mismo, como principios fundamentales del transporte público en el país, los cuales honran los principios constitucionales de respeto a la dignidad humana y a la vida previstos en los artículos 1° y 11° de la Carta política.

Que la Ley 336 de 1996, por la cual se adopta el Estatuto Nacional de Transporte, establece en sus artículos: 2, 3, 4, 5 y 8, los principios y la naturaleza aplicables al transporte que a continuación se transcriben:

"Artículo 2°. La seguridad, especialmente la relacionada con la protección de los usuarios, constituye prioridad esencial en la actividad del Sector y del Sistema de Transporte.

Artículo 3. Para los efectos pertinentes, en la regulación del transporte público las autoridades competentes exigirán y verificarán las condiciones de seguridad, comodidad y accesibilidad requeridas para garantizarles a los habitantes la eficiente prestación del servicio básico y de los demás niveles que se establezcan al interior de cada Modo, dándoles prioridad a la utilización de medios de transporte masivo. En todo caso, el Estado regulará y vigilará la industria del transporte en los términos previstos en los artículos 333 y 334 de la Constitución Política.

(...)

Artículo 4. El transporte gozará de la especial protección estatal y estará sometido a las condiciones y beneficios establecidos por las disposiciones reguladoras de la materia, las que se incluirán en el plan Nacional de Desarrollo, y como servicio público continuará bajo la dirección, regulación y control del Estado, sin perjuicio de que su prestación pueda ser encomendada a los particulares.

Artículo 5°. El carácter de servicio público esencial bajo la regulación del Estado que la ley le otorga a la operación de las empresas de transporte público implicará la prelación del interés general sobre el particular, especialmente en cuanto a la garantía de la prestación del servicio y a la protección de los usuarios, conforme a los derechos y obligaciones que señale el Reglamento para cada Modo. (...)

Artículo 8°. Bajo la suprema dirección y tutela administrativa del Gobierno Nacional a través del Ministerio de Transporte, las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción."

Que de acuerdo con lo establecido en la Ley 336 de 1996, artículo 8: "las autoridades que conforman el sector y el sistema de transporte serán las encargadas de la organización, vigilancia y control de la actividad transportadora dentro de su jurisdicción"

Que la ley 336 de 1996 en artículo 18 establece que: "El permiso para prestar el servicio público de transporte es revocable e intransferible, y obliga a su beneficiario a cumplir lo autorizado bajo las condiciones en el establecidas".

Que la Ley 1625 de 2013 en el literal n del artículo 7, establece como función de las áreas metropolitanas: "Ejercer la función de autoridad de transporte público en el área de su jurisdicción de acuerdo con la Ley, las autorizaciones y aprobaciones otorgadas conforme a ella".

Que el Decreto 1079 de 2015, en su artículo 2.2.1.1.2.1, define como autoridades competentes para la modalidad de transporte público colectivo, entre otras: "(...) En la jurisdicción del área metropolitana constituida de conformidad con la ley. La autoridad única de transporte metropolitano o los alcaldes respectivos en forma conjunta, coordinada y concertada (...)"

Que el Área Metropolitana de Barranquilla, a través de la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 fijo el marco institucional y las condiciones de implementación del sistema de recaudo centralizado, el sistema de gestión y control de flota y el sistema de ayudas tecnológicas para el sistema de transporte público colectivo de pasajeros en el área metropolitana de Barranquilla, denominado SIBUS y en su articulado estableció que la implementación del mismo constituye una condición para la operación del servicio.

Que el Decreto 1079 de 2015 en su artículo 2.2.1.1.7.3., establece en relación con la reestructuración del servicio, lo siguiente:

Artículo 2.2.1.1.7.3. Reestructuración del servicio. La autoridad competente podrá en cualquier tiempo, cuando las necesidades de los usuarios lo exijan, reestructurar oficiosamente el servicio, el cual se sustentará con un estudio técnico en condiciones normales de demanda.

Que la COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO LTDA. – COOTRANSCO con Nit. 800.161.062-9 es una empresa de transporte habilitada para la prestación del servicio de transporte público colectivo en el área metropolitana de Barranquilla y dentro de los recorridos autorizados se encuentra la ruta C7-4138

Que de conformidad con lo señalado en el artículo 2.2.1.1.7.3., del Decreto 1079 de 2015, transcrito anteriormente, se realizó el informe técnico No. 003-24 del 29 de agosto de 2024, el cual soporta la decisión que mediante el presente acto administrativo se adopta y que hace parte integral del presente, el cual arrojo las siguientes conclusiones:

- (...)
1. *Teniendo en cuenta las consideraciones expuestas en el presente informe técnico, se recomienda la reorganización del servicio reestructurando oficiosamente el recorrido autorizado de la ruta C7-4138 habilitada a la empresa COOTRANSCO, para una mejor prestación del servicio público colectivo de transporte de pasajeros en el Distrito de Barranquilla y su Área Metropolitana con miras la Integración del mismo. Así mismo con el ajuste del recorrido autorizado, se incrementa la cobertura del TPC en los barrios El Castillo, San Salvador, La Concepción, entre otros de la zona nororiental de Barranquilla con el sector del San Felipe, Alto Prado, y otros. Lo anterior, garantizando una adecuada prestación del servicio según las exigencias de la demanda, los niveles de servicio, manteniendo condiciones de eficiencia, comodidad, accesibilidad y seguridad en el transporte público.*
 2. *Para la ruta C7-4138, el recorrido ajustado busca que la demanda del Barrio El Ferry y Costa Hermosa en el municipio de Soledad, tenga acceso a través transporte público colectivo a los nodos atractores – generados de la Via 40, Puerta de Oro y Villa Carolina.*
 3. *Según los análisis de cobertura, el impacto de la propuesta no afecta la prestación del servicio del transporte masivo Transmetro, principalmente porque los nuevos sectores atendidos no hacen competencia directa a la operación actual del sistema masivo.*
- (...)
5. *Teniendo en cuenta que el nuevo recorrido no presenta una modificación menor al 10% en la longitud de la ruta, se mantiene las capacidades individuales de la ruta C7-4138. Por tal motivo, no se modifica la capacidad total de la Cooperativa Metropolitana de Transportadores del Servicio Colectivo Ltda. “COOTRANSCO”. A continuación, se define la capacidad transportadora de la anterior ruta de la siguiente manera:*

Ruta	Tipología	Mínima	Máxima
C7-4138	Grupo C	50	60
TOTAL COOTRANSCO		50	60

(...)

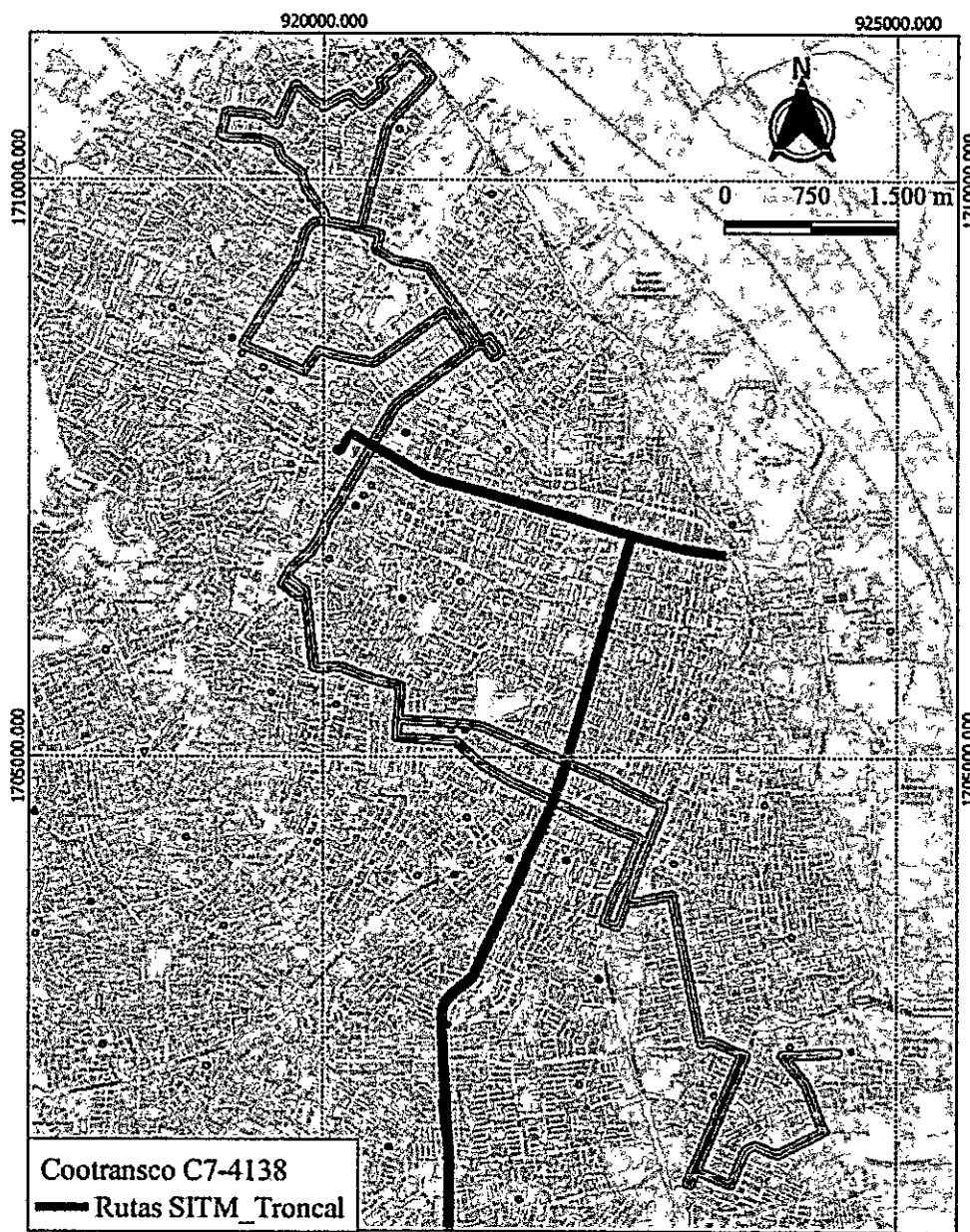
Que el informe técnico propone la reestructuración de la ruta C7-4138 para mejorar el servicio, realizando un cambio en los parámetros operacionales, que permita ofrecer un servicio más eficiente, competitivo y de calidad al usuario.

La autoridad de transporte considera viable reestructurar el servicio cambiando las condiciones de operación de la ruta C7-4138, de conformidad con lo señalado en el informe técnico No. 003-24 del 29 de agosto de 2024 que hace parte integral de la presente resolución.

Que, en Mérito de lo expuesto, el Director del Área Metropolitana de Barranquilla,

RESUELVE

ARTÍCULO PRIMERO: Reestructurar de oficio el recorrido autorizado a la COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO LTDA. – COOTRANSCO con Nit. 800.161.062-9 a través de la ruta denominada C7-4138 la cual quedará así:

Ruta Código	C7-4138
Denominación (Origen por esta hasta Destino)	Las Ferias – Paraiso - Circular
Recorrido	
	

Origen en terminal de despacho ubicada en la Carrera 7b No. 7A-83. Por esta hasta la Carrera 7B, por esta hasta la Calle 17, por esta hasta la Carrera 48, por esta hasta la Carrera 45, por esta hasta la Transversal 49, por esta hasta la Calle 32, por esta hasta la Carrera 39A, por esta hasta la Calle 19 (Boulevard de Simón Bolívar), por esta hasta la Carrera 7, por esta hasta la Calle 26, por esta hasta la Carrera 21B, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 27, por esta hasta la Carrera 25, por esta hasta la Calle 61, por esta hasta la Carrera 27, por esta hasta la Calle 71, por esta hasta la Carrera 35B, por esta hasta la Calle 72, por esta hasta la Carrera 61, por esta hasta la Calle 70, por esta hasta la Carrera 60, por esta hasta la Calle 79, por esta hasta la Carrera 64, por esta hasta la Calle 81B, por esta hasta la Carrera 65, por esta hasta la Calle 94, por esta hasta la Carrera 71, por esta hasta la Calle 88, por esta hasta la Carrera 75A, por esta hasta la Calle 84, por esta hasta la Carrera 76, por esta hasta la Calle 82B, por esta hasta la Carrera 78C, por esta hasta la Calle 83, por esta hasta la vía 40, por esta hasta la Calle 80, por esta hasta la Carrera 64, por esta hasta la Calle 82, por esta hasta la 49c, por esta hasta la Calle 79, por esta hasta la Carrera 51, por esta hasta la Calle 75, por esta hasta la Carrera 59, por esta hasta la Calle 72, por esta hasta la Carrera 35, por esta hasta la Calle 71, por esta hasta la Carrera 27, por esta hasta la Calle 61, por esta hasta la Carrera 24, por esta hasta la Calle 31, por esta hasta la Carrera 20, por esta hasta la Calle 30, por esta hasta la Carrera 21b, por esta hasta la Calle 26, por esta hasta la Carrera 7, por esta hasta la Calle 19 (Boulevard de Simón Bolívar), por esta hasta la Carrera 1e, retomando por la Calle 19 hasta la Carrera 39A, por esta hasta la Calle 32 (Soledad), por esta hasta la Transversal 49, por esta hasta la Carrera 45, por esta hasta la Transversal 48, por esta hasta la Calle 18, por esta hasta la Carrera 7B, por esta hasta la Calle 7A, donde finaliza el recorrido en la Nevada Cootransco (Carrera 7B No. 7A-83).

Características Técnicas de la Ruta			
Radio de acción	Metropolitano		
Clase de Vehículo	Grupo C (Busetón – Buseta)		
Modalidad	Pasajeros		
Horario de Servicio	00:00 a las 24:00 horas dependiendo de las necesidades de demanda ajustadas a los requerimientos de la comunidad, evaluadas por la empresa		
Traslapo Troncal	13.4%	Traslapo Alimentación	72.8%
Intervalos de despacho hora pico	3 minutos	Longitud	40.3 km
Intervalos de despacho hora valle	5 minutos		
Capacidad Transportadora Ruta			
Mínima	56		
Máxima	68		

PARÁGRAFO PRIMERO. De acuerdo con la reestructuración establecida en el presente artículo la capacidad transportadora de la ruta operada por la COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO LTDA. – COOTRANSCO con Nit. 800.161.062-9 quedará igual.

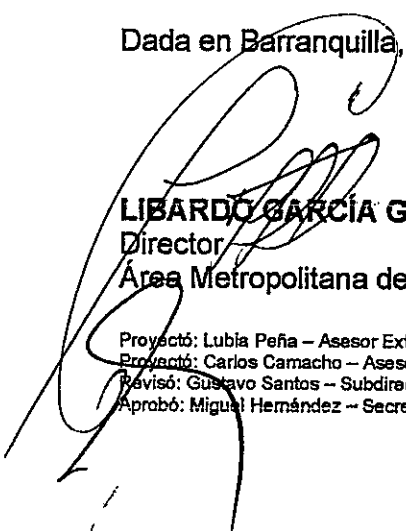
PARÁGRAFO SEGUNDO. Los vehículos utilizados para la prestación de los servicios en la ruta C7-4138 deberán contar con el sistema RCC denominado SIBUS de acuerdo con la Resolución Metropolitana No. 197-21 del 4 de octubre de 2021 y las demás que la adicionen, modifiquen o sustituyan.

ARTÍCULO SEGUNDO: Notificar personalmente a la COOPERATIVA METROPOLITANA DE TRANSPORTADORES DEL SERVICIO COLECTIVO LTDA. – COOTRANSCO con Nit. 800.161.062-9, a través de su representante legal, de conformidad con lo dispuesto en la Ley 1437 de 2011.

ARTÍCULO TERCERO: Contra la presente Resolución procede el recurso de reposición, de conformidad con lo establecido en el artículo 74 de la Ley 1437 de 2011, el cual deberá interponerse dentro de los diez (10) días siguientes a la notificación.

COMUNÍQUESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

Dada en Barranquilla, a los treinta (30) días del mes de septiembre de 2024



LIBARDO GARCÍA GUERRERO
Director
Área Metropolitana de Barranquilla

Proyectó: Luvia Peña – Asesor Externo
Proyectó: Carlos Camacho – Asesor externo
Revisó: Gustavo Santos – Subdirector de Transporte
Aprobó: Miguel Hernández – Secretario General